

第二章 2.2 当代理银行客户不受其母公司控制时哪些实体需要做尽职调查?(选择两个)

- a代理银行客户的母公司
- b代理银行客户的客户
- c具有较高风险特征的实体
- d向代理行提供服务的第三方

e代理银行客户本身

答案：AE

为什么是AE?

Plain Text

- 1 同学这里要看题干哦。虽然高风险实体需要强化尽职调查，但题干问的是“当代理银行客户不受母公司控制时”，这里的重点是代理行和母公司，而不是泛指所有高风险实体。
- 2 如果代理银行客户不受母公司控制，母公司本身就成了一个独立的风险源。因此银行需要确认母公司是否仍然对代理行有影响或潜在风险，因此需要进行尽职调查。不受母公司控制并不等于“与母公司无关”。基于风险导向与透明度要求：母公司仍可能是重要的风险来源与影响因素，所以需要尽职调查哈
- 3
- 4 不受母公司控制并不等于“与母公司无关”。基于风险导向与透明度要求：母公司仍可能是重要的风险来源与影响因素，所以需要尽职调查哈

• A 代理银行客户的母公司

- 如果代理银行客户不受母公司控制，母公司本身就成了一个独立的风险源。
- 银行需要确认母公司是否仍然对代理行有影响或潜在风险，因此需要进行尽职调查。
- 正确。

• B 代理银行客户的客户

- FATF 明确指出，银行不需要直接对代理行的下游客户做尽职调查。
- 这是代理行自身的责任。
- 错误。

- **C 具有较高风险特征的实体**
 - 虽然高风险实体需要强化尽职调查，但题干问的是“当代理银行客户不受母公司控制时”，这里的重点是代理行和母公司，而不是泛指所有高风险实体。
 - **不是本题答案。**
- **D 向代理行提供服务的第三方**
 - 第三方服务商不是代理银行关系的核心对象，通常不在 CDD 范围内。
 - **错误。**
- **E 代理银行客户本身**
 - 代理银行客户是尽职调查的核心对象，必须进行全面的 CDD。正确。

依据与解释：

1. 代理银行客户本身：

文档明确指出，在建立代理账户之前，银行应识别委托银行（即代理银行客户）的所有者及其监管性质。尽职调查应基于委托银行的风险状况，及其与该委托银行的业务关系性质。因此，对代理银行客户本身的尽职调查是必需的。

2. 代理银行客户的母公司：

文档强调，应在充分考虑委托银行与其最终母公司（若有）的关系后，再来判定应对委托银行实施之尽职调查的级别和范围。**若母公司没有实施充分有效的管控措施，则应对委托银行及其母公司实施尽职调查。**因此，当代理银行客户不受其母公司控制时（即母公司管控不足），需要对母公司进行尽职调查。

其他选项分析：

- **b. 代理银行客户的客户：**文档指出代理银行很难对委托银行的客户开展典型的尽职调查（了解您的客户的客户），这属于高风险但通常不直接作为尽职调查对象。
- **c. 具有较高风险特征的实体：**文档强调尽职调查应针对具体风险指标，但这不是特指“不受母公司控制”情形下的强制要求，而是普遍原则。
- **d. 向代理行提供服务的第三方：**文档未提及需要对向代理行提供服务的第三方进行尽职调查。

因此，正确答案为 **a 和 e**。